

Trata-se de apelação cível interposta por **SAMPAIO & MORAES LTDA.** e **AGA FACTORING FOMENTO LTDA. – EPP**, contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de **R\$ 44.464,00** por danos materiais e **R\$ 10.000,00** a título de danos morais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

Das Preliminares

Ilegitimidade Passiva da AGA FACTORING

A alegação de ilegitimidade passiva da AGA FACTORING, sob o argumento de que seria mera comodataria do veículo envolvido, não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada, amparada no art. 932, III, c/c art. 933 do Código Civil, reconhece a responsabilidade solidária do proprietário, comodatário e condutor do veículo por danos causados a terceiros.

Conforme o entendimento firmado no REsp 1.422.471/PE, a relação interna entre comodante e comodatário não afasta a responsabilidade perante o terceiro prejudicado.

Cerceamento de Defesa

Não se verifica cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão suficientemente instruídos.

No caso, o juízo a quo, com base no livre convencimento motivado (art. 371, CPC), considerou dispensável a produção de outras provas, tendo em vista os documentos constantes dos autos (declaração da PRF, fotografias do local e orçamentos de conserto).

Sobre o tema, colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA PROVA

TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. - Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, determinar a realização das provas que forem necessárias ao julgamento do mérito e também indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal em razão de sua ineficácia para o deslinde da lide, sobretudo por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

(TJ-MG - AI: 10000210805321001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003026-69 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

A condução da instrução processual é atribuição do magistrado, destinatário das provas, não havendo nulidade a ser reconhecida, com o indeferimento das provas, no Id. 27865602 - Decisão.

Assim, rejeita-se a prejudicial.

MÉRITO

A presente controvérsia versa sobre a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. A parte autora se desobrigou de seu ônus probatório e carreou aos autos documentação comprobatória de seu direito, especialmente a Declaração de Acidente da Polícia Rodoviária Federal (Id nº 14738902), e fotografias do local (Id 14738916 - Pág. 1), demonstrando que o sinistro foi causado por manobra imprudente do condutor Abimael Rodrigues de Lima ao realizar retorno irregular e sem observância da sinalização de "PARE", em local com via preferencial.

A responsabilidade civil exige, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, a presença de conduta culposa, dano e nexo causal.

De acordo com a Declaração de Acidente da Polícia Rodoviária Federal (Id nº 14738902) e fotografias do local (Id 14738916 - Pág. 1), o sinistro foi causado por manobra imprudente do condutor Abimael Rodrigues de Lima ao realizar retorno irregular e sem observância da sinalização de "PARE", em local com via preferencial, em violação ao art. 37 e 38 do Código de Trânsito, que assim dispõe:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

A tentativa de atribuir culpa à parte autora não se sustenta, por ausência de provas. Às rés incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiram.

A revelia do condutor do caminhão (ID 128012817) reforça a verossimilhança dos fatos narrados na exordial (art. 344 do CPC).

Danos Materiais

A apresentação de três orçamentos é meio idôneo para comprovação do prejuízo material, dispensando-se a nota fiscal ou prova de pagamento, conforme o REsp 1.611.473/RS. O valor de **R\$ 44.464,00**, correspondente ao menor orçamento, mostra-se compatível com a extensão do dano, observando o art. 944 do Código Civil.

Danos Morais

O acidente, embora sem lesão grave, causou relevantes transtornos, sendo suficiente para ensejar reparação moral.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de reconhecimento do dano moral in re ipsa em casos de acidente de trânsito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA . DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais . 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3 . Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. IN RE IPSA . CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Seja por a jurisprudência se orientar que o reconhecimento do dano moral no caso de acidente de trânsito seria até mesmo presumido (in re ipsa), ou mesmo se analisado sob a ótica de se restar indubitável ter o acidente ocasionado lesões que, inclusive, impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazer jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral . 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002092-95.2016 .8.08.0064, Relator.:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O montante de **R\$ 10.000,00**, arbitrado a título de compensação, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, **rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso**, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno as apelantes ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, que **majoro para 12% (doze por cento)** sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora